宣恩昌园建材有限公司“6.28”一般机械伤害生产安全事故调查报告

发布时间：2022-07-27 16:08 来源： 宣恩县应急管理局 字体：加大 减小

2022年6月28日上午9时许，宣恩昌园建材有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，1人受伤，事故直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（第88号主席令）（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《湖北省安全生产条例》等有关法律法规规定，2022年6月28日，县人民政府成立了由县委常委、副县长姚元文任组长，县政府办、县应急管理局、县公安局、县纪委监委、县检察院、县科经局、宣恩工业园区管委会、县总工会派员参加的宣恩昌园建材有限公司“6·28”安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关企业情况

1.宣恩昌园建材有限公司

宣恩昌园建材有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2015年6月25日。2020年6月3日，宣恩县市场监督管理局换发其营业执照（统一社会信用代码：9142282533190504XP），法定代表人：龙宇；公司实际控制人：龙振江。注册资本：贰仟伍佰万圆整，住所：宣恩工业园区椒园生态产业园。经营范围：商品混凝土、水泥制品、水泥、钢材、

生产、销售；混凝土工程施工；货物运输；混凝土泵送；石粉、粉煤灰、碱水剂生产销售，预拌砂浆、精制砂筛选加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。宣恩昌园建材有限公司现有2条商品混凝土搅拌生产线。上料、外加剂添料、技术控制整个生产过程均由微机自动控制，可为宣恩昌园建材有限公司生产C10至C60商品混凝土，建筑砂浆及各种抗渗、抗冻融型商品混凝土。公司现有12方混凝土搅拌运输车8台；15方混凝土搅拌运输车28台；46米泵车三台，中联重工车载泵一台。

2.湖北嘉垣实业有限公司

该公司成立于2013年8月28日，法定代表人为范云芳，注册资本为3000万元人民币，统一社会信用代码为91422825077012210C，企业地址位于宣恩县椒园生态产业园王家坳小区，所属行业为其他服务业，经营范围包含：竹木新品种培育，基地建设，钢质进户门、新型环保建材（泡沫混凝土砌块）、商品混凝土、水泥制品等系列产品研发、生产及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2016年5月26日，湖北嘉垣实业有限公司取得由恩施州土家族苗族自治州住房和城乡建设局颁发建筑业企业资质证书，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级。统一社会信用代码：91422825077012210C，证书编号：D342073137,有效期至2022年12月31日。

宣恩昌园建材有限公司与湖北嘉垣实业有限公司属整合型业务关联企业。宣恩昌园建材有限公司所签订的任何商品混凝土合同，是专属指定湖北嘉垣实业有限公司按国家标准实行生产的产品，湖北嘉垣实业有限公司在履行宣恩昌园建材有限公司销售过程中的一切商业行为由宣恩昌园建材有限公司负全部责任。

（二）事故相关人员情况

1.死者情况:

死者：杨劲松，男，52岁，家庭住址：宣恩县珠山镇白鹤巷14号，身份证号码：42282519700901****。宣恩昌园建材有限公司机修工。2019年3月进入宣恩昌园建材有限公司，一直从事机修工作。经查应急管理部网站“查询服务”特种作业操作证信息，未取得特种作业操作证相关信息。

伤者：李绍勇，男，51岁，家庭住址：宣恩县长潭河乡苦草坪村，身份证号码：42282519711017****。宣恩昌园建材有限公司辅助工，2021年5月进入宣恩昌园建材有限公司，一直从事辅助工工作。

2.事故其他相关人员：

龙宇，女，身份证号码：42282619990708****，家庭住址：湖北省咸丰县坪坝营镇甲马池村二组。宣恩昌园建材有限公司法定代表人（挂名，本人为在校大学生）。

龙振江，男，身份证号码：42282619700216****，家庭住址：湖北省咸丰县坪坝营镇甲马池村二组。宣恩昌园建材有限公司实际控制人。

杨长友，男，身份证号码：42282519580702****，家庭住址：湖北省宣恩县李家河乡金陵寨村十七组916号。宣恩县昌园建材有限公司办公室主任兼企业宣传教育工作。

曾庆豪，男，身份证号码：43242419650108****，家庭住址：湖南省澧县甘溪滩镇甘溪村民委员会4组04015号。商品混凝土搅拌站站长，2018年6月进入宣恩昌园建材有限公司。

李文科，男，身份证号码：42282219750714****，家庭住址：湖北省建始县官店镇照京坪村3组5号。宣恩昌园建材有限公司质检员，2018年4月进入宣恩昌园建材有限公司，一直从事质检员工作。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年6月27日晚上9时许商混站站长曾庆豪在公司任务群发布任务信息：明天二号线生产，用6#腾龙水泥，请生产岗位人员按调度室安排的时间准时到岗！操作员熊金莲主班；辅助工提前把斜皮带下水抽干不误生产。28日上午8点左右，辅助工李绍勇（伤者）汇报给曾庆豪一号搅拌楼三层搅拌机的钢圈需要更换，曾庆豪与李绍勇（伤者）、机修杨劲松（死者）一起前往一号搅拌楼的三层搅拌机处核实情况，认为确实需要更换搅拌轴承钢圈。杨劲松（死者）说一号搅拌楼暂时没有生产，可以迅速维修，曾庆豪同意维修。9点15分左右，李绍勇（伤者）和杨劲松（死者）取来检修用相关工器具后，通过搅拌机检修口进入搅拌机内部，进行检维修作业（属有限空间内动火作业），更换搅拌机轴承钢圈，维修约十分钟后，乙炔用光，无法继续维修。二人汇报曾庆豪，曾庆豪打电话到仓库管理员申请调用乙炔，同时曾庆豪安排铲车师傅王术英开铲车帮忙运送乙炔，李绍勇（伤者）和杨劲松（死者）乘坐铲车前往领取，运送乙炔途中，操作员熊金莲通过对讲机喊话杨劲松2号线有短路情况，杨劲松当时未带对讲机，铲车师傅王术英通过对讲机答话说在帮杨劲松（死者）拖东西，一会就来，此时有一运输石头的车辆挡住了铲车的去路，杨劲松（死者）独自下车前往2号线操控室，曾庆豪指挥交通让铲车通过，李绍勇（伤者）与铲车师傅运送乙炔至1号搅拌楼。杨劲松（死者）在2号操作台配电箱检查修理一下后发现该线路一下修不好，就问质检员李文科是否需要马上发料，李文科回答说是的，9点38分李文科电话询问曾庆豪1号线是否有水泥，曾庆豪说1号线有水泥，未说别的，杨劲松（死者）就说那1号线我先不焊了。9点43分曾庆豪意识到李文科可能要去1号线生产，马上回拨李文科电话，李文科未接。根据监控显示杨劲松（死者）先于李文科到达1号搅拌楼，当时李绍勇刚把乙炔从铲车上卸下来，李绍勇把乙炔放在架子上后，与杨劲松（死者）直接到达三楼，未前往配电室查看，大约9点46分左右，李绍勇通过机器维修口先进入搅拌机内，杨劲松（死者）随后进入搅拌机内进行检维修作业（属有限空间内动火作业），准备更换搅拌机轴承钢圈。同时，约9点46分左右李文科从二号搅拌楼到达一号搅拌楼二楼的配电室，

未经搅拌站站长同意启动了一号生产线设备。搅拌机启动后，李绍勇（伤者）从检修口逃生，杨劲松（死者）来不及从检修口逃生，在搅拌机内被机器搅动后从距离地面4米的搅拌机出料口跌落至下方的商砼车内，肩膀以上部分进入到了搅拌车车罐，身体其他部位挂在接料口位置。当李文科从出料口看到落料异于往常时，立即关停设备。9点47分曾庆豪赶到现场并和田茂光、张银成、李登一起将困于商砼车上的杨劲松（死者）从车上解救下来。

（二）救援处理情况。

黄生铁、杨长友及时拨打120急救电话，宣恩县人民医院救护车随后到达事故现场，随车医生对杨劲松（死者）的生命体征进行检查，确认杨劲松（死者）已无生命体征，对李绍勇（伤者）进行了常规检查、包扎后，送宣恩县人民医院进行进一步检查和治疗。约11点多贺孝国、李登同殡仪馆工作人员将杨劲松送往和平殡仪馆。

（三）事故报告情况

商混站站长曾庆豪发现事故发生后及时向办公室主任杨长友及实际控股人龙振江打电话报告情况，杨长友得知发生事故后第一时间上报龙振江和马毅（另一股东，负责采购、销售），曾庆豪及时组织公司员工开展紧急救援，将杨劲松（死者）从机器上解救下来。

2022年6月28日宣恩昌园建材有限公司事故发生后，立即拨打120急救电话，及时拨打110报警电话，同时将事故情况电话上报县科经局、宣恩工业园区管委会。

（四）善后处理情况

6月28日中午12点多，在宣恩工业园区管委会、宣恩县椒园镇政府和宣恩县公安局椒园派出所的主持下，宣恩昌园建材有限公司与遇难者家属商讨补偿协议。双方达成一致意见：一、宣恩昌园建材有限公司赔偿（补偿）死者杨劲松家属一次性死亡补助金948240元、丧葬费35556元、抚恤金50000元、精神抚慰金66204元，合计1100000元。二、以上费用，宣恩昌园建材有限公司于2022年6月28日支付420000元，剩余680000元在2022年6月30日前付清。三、宣恩昌园建材有限公司上述费用支付完毕后，双方就杨劲松死亡一事再无任何权力义务关系。该赔偿款已全额赔付。遇难者于2022年6月30日下葬。

事故发生后，伤者李绍勇随即送往宣恩县人民医院住院治疗，宣恩昌园建材有限公司积极缴纳医药费，安抚受伤者。

三、事故成因分析及性质认定

（一）直接原因

宣恩昌园建材有限公司质检员（品控员）李文科（非生产线操作人员）在一号商品混凝土生产线操作员（熊金莲、曾春兰）未在场情况下，未查清现场情况（不知道设备正在检修），在未经商混站站长曾庆豪许可前提下擅自启动一号生产线，开机后，搅拌机运转，造成正在搅拌机内从事检修作业的机修工杨劲松（死者）被转运的搅拌臂、搅拌叶片打击与罐壁挤压至伤害；造成正在搅拌机内从事检修作业的辅助工李绍勇在逃生时被搅拌叶片打击与罐壁挤压而受伤。

（二）间接原因

1.违反安全操作规程。一是检修作业未经审批，未取得检修作业票证，检修前未在企业公告；二是搅拌机控制室电源未执行专人管理专人操作制度。

2.企业安全管理混乱。在受限空间检修作业，没有执行法律法规规章标准和规程规定。受限空间作业未建立和执行有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人，监护人员，作业人员，应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程等相关制度。特种作业管理不规范，部门、岗位安全生产责任制不健全，商混站站长、质检员工作职责未正规成文，工作职责不清。

3.死者与伤者安全意识淡薄。在检维修作业时，停电挂牌不规范，没有按仕高玛MAO双卧轴商品混凝土搅拌机检修规定要求在进入搅拌机内作业前，锁好电器柜，挂好警示牌，并由进入机内作业人员保管钥匙，作业不符合《机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌》（GB/T 33579-2017）、《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670-2005）等标准要求；电焊工操作人员未持证上岗。

4.教育培训不到位。宣恩昌园建材有限公司安全教育培训不全面彻底，受限空间作业未进行培训，岗位工作职责不清，造成从业人员安全意识淡薄，超越工作职责范围作业，作业不规范，最终导致悲剧发生。搅拌机检修作业没有按照规定严格落实安全措施，进入搅拌机内检维修作业时，在切断电源后，开关箱没有上锁，电控室现场没有安排专人进行监护，仅悬挂警告牌，违反了相关作业技术规定。

5.安全管理机构不健全。企业未明确安全管理分管负责人，未配备安全生产管理人员，主管安全的实际控股人大部分时间不在公司现场工作，安全生产工作无人管理。

（三）事故性质

经调查认定，宣恩昌园建材有限公司“6.28”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

杨劲松：企业机修工。安全意识淡薄，抱有侥幸心理，在检维修作业时，停电挂牌不规范，在进入搅拌机内作业前，没有要求辅助工锁好电器柜，挂好警示牌。鉴于该工人已经死亡，免于追究其责任。

李文科：宣恩昌园建材有限公司质检员（品控员，非生产线操作人员）在一号商品混凝土生产线操作员未在场情况下，未查清现场情况，在未经商混站站长许可前提下擅自启动一号生产线，导致事故发生，是发生该起事故的直接原因。应负该起事故的直接责任，建议县公安部门立案侦查。

曾庆豪：企业商品混凝土搅拌站站长，未认真履行安全生产管理职责，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，未及时发现问题隐患，未组织协调好生产与维修工作。6月28日1号线需进行有限空间作业，未安排专人监护，未调查清楚检修作业涉及焊接作业，安排无特种作业证人员操作证的工人杨劲松（死者）从事焊接工作，未通知其他相关部门人员，造成其他部门人员均不知一号生产线在从事检修作业。应负该起事故的管理责任，建议宣恩昌园建材有限公司按内部规章管理制度予以处理，并将处理结果书面报县应急局。

杨长友：企业办公室主任兼安全宣传、安全制度编制人员。未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织全员安全教育培训、未组织开展安全教育考核、未及时更新安全生产相关制度。应负该起事故的管理责任，建议宣恩昌园建材有限公司按内部规章管理制度予以处理，并将处理结果书面报县应急局。

龙振江：企业实际控股人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程、未建立健全安全管理制度、安全生产教育培训和隐患排查不落实，违反《安全生产法》第二十一条的规定，建议县应急局按《安全生产法》第九十五条的规定进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

宣恩昌园建材有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位，企业安全管理不到位，劳动组织不合理，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，企业安全教育落实不力，人员岗位设置不明确，特种作业人员未持有效资格证件上岗作业，从业人员安全生产教育培训不到位。违反《安全生产法》的规定，建议县应急局按《安全生产法》第一百一十四条的规定予以处罚。

（三）其他处理建议

宣恩工业园区管委会要对宣恩昌园建材有限公司主要负责人进行约谈，督促该企业及时开展安全生产事故警示教育，并将处理结果书面报县安委会办公室。

五、相关部门及属地政府履职情况

（一）湖北宣恩工业园区管委会

湖北宣恩工业园区管委会定期组织召开班子会议传达有关安全生产工作要求，对园区内企业安全生产情况开展监督检查，对相关问题跟踪督办整改落实。2022年上半年对宣恩昌园建材有限公司开展安全检查3次。湖北宣恩工业园区管委会履行了属地安全生产管理职责，建议不予追责。

（二）宣恩县科学技术和经济信息化局

宣恩县科学技术和经济信息化局按要求落实行业监管责任，经常性开展安全生产专项检查，组织开展安全生产隐患排查及问题督办整改。2022年上半年对宣恩昌园建材有限公司下达工作提示1次。宣恩县科学技术和经济信息化局履行了安全管理职责，建议不予追责。

（三）宣恩县住房和城乡建设局

宣恩县住房和城乡建设局按照职能要求履行建材行业综合管理的责任，并负责本行业领域安全生产监督管理工作，其未对宣恩昌园建材有限公司（建材行业）的生产安全进行监督检查，只对进入建筑工地的预拌混凝土（建材）进行质量监督检查。宣恩县住房和城乡建设局未按“三管三必须”的要求落实工作，建议向县安委会作出书面检查。

（四）宣恩县应急管理局

宣恩县应急管理局严格履行商贸行业安全生产综合监督管理工作职能，经常性组织开展安全生产大检查和执法检查，2022年对宣恩昌园建材有限公司开展现场执法检查1次。宣恩县应急管理局履行了安全生产综合监督管理职责，建议不予追责。

六、防范措施和整改建议

（一）全面落实安全生产责任制。企业要牢固树立“以人为本”的安全发展理念，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立健全安全生产责任机制，进一步完善施工单位各级安全生产责任制，认真落实主要负责人、安全负责人和其他相关负责人的安全生产责任。企业必须明确各工种、各岗位、各管理人员的职责签订责任状，并跟踪考核落实。严格制定并执行各项规章制度，落实安全奖罚制度，提高企业安全管理水平。

（二）强化企业安全生产管理。企业主要负责人、安全管理人员应经培训合格，全面开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设。要建立健全公司规章制度、各部门、岗位安全生产责任制、设备及作业操作规程，配备兼职或专职安全管理员，明确各岗位工作职责。要建立有限空间作业相关管理、审批制度，操作规程应放置在工作岗位合理位置，以起到时刻提醒作用。

（三）落实隐患排查治理。企业应认真吸取本次事故教训，深刻反思，举一反三。对危险作业现场要安排专门安全管理人员，落实现场安全防护措施及安全监护人员。要对重点场所、重要部位设施、设备运行情况进行定期不定期隐患排查整改，加强违法违规行为自查自纠并做好记录，及时制止员工的不安全行为及习惯性违章，严防“三违”现象发生。

（四）加强安全生产教育培训。企业应加强全体员工的安全教育培训，不能仅在管理人员层面，培训工作不能流于形式，将“三级安全教育”落到实处。安全教育培训是增加员工安全技能和增强员工安全意识的必要手段，必须从培训时间、内容、质量、效果上满足要求，才能达到安全教育培训的预期效果和目的，同时健全安全教育培训相关资料档案。

宣恩昌园建材有限公司“6.28”一般机械伤害事故调查组

2022年7月21日